

Livre 5
Première analyse juridique au regard du règlement
(UE) 2023/1114 (MiCA)

Title	Première analyse juridique au regard du règlement (UE) 2023/1114 (MiCA)
Author / Auteur ·	M.Denis Bouzon
ORCID	0009-0007-8894-8902
Release / date	1,0 ; 25 septembre 2026
Landing page	www.osnias-clearing.com/regulation/
Licence	Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Documentation Osnias :

Livre 1	Architecture	https://www.osnias-clearing.com/architecture/ https://www.osnias-clearing.com/architecture/Osnias_Clearing_Functional_Architecture.pdf
Livre 2	Sécurité	https://www.osnias-clearing.com/security/ https://www.osnias-clearing.com/security/Osnias_End_User_Security_Audit_Readiness.pdf
Livre 3	Osnias-ID	https://www.osnias-clearing.com/osniasid/ https://www.osnias-clearing.com/osniasid/Osnias-ID_White_Paper_Release_2.0-HAL.pdf
Livre 4	Règles de clearing & Revue réglementaire et technique	https://www.osnias-clearing.com/rules/ https://www.osnias-clearing.com/rules/Livre-4-Osnias_Clearing_Regles_1-1-FR.pdf
Livre 4 Annexe	Cycle de clearing	https://www.osnias-clearing.com/rules/Livre-4-Annexe-A-Calendrier-FR.pdf

1- Réponse au courriel du 22 septembre 2026

I.1Objet et méthode de la présente analyse

Madame, monsieur,

Faisant suite à votre courriel du 22 septembre 2026, par lequel l'équipe AMF Innovation & Finance digitale nous invite à mener une première analyse juridique de l'activité d'Osnias Clearing et à lui communiquer davantage de détails sur le projet, nous vous transmettons le présent memorandum.

- Ce document a pour objet de décrire, de manière factuelle, le protocole Osnias Clearing, ses tokens de clearing, ses mécanismes techniques et l'allocation des fonctions entre les différents acteurs du réseau.
- Pour chaque élément examiné, la méthode retenue est la suivante : fait technique → fait fonctionnel → qualification juridique possible → point restant à discuter avec l'AMF.
- Le présent document ne modifie ni ne réinterprète les caractéristiques du protocole en fonction d'une qualification réglementaire présumée. Les invariants techniques sont décrits tels qu'ils figurent dans la documentation publiée et dans l'architecture actuellement développée. L'analyse juridique est ensuite conduite à partir de ces faits.

Le projet étant encore en phase de développement et de testnet, cette analyse constitue une première qualification destinée à servir de base à l'échange proposé dans votre courriel.

Les tokens désignés « ORUSD » et « OEURO » dans notre demande du 2 septembre 2026 sont désormais désignés sous le nom générique de « tokens de clearing ». Ce changement de dénomination ne modifie pas leur fonctionnement.

Cette première analyse a été réalisée par le porteur du projet, qui n'est pas avocat. Elle repose sur la documentation technique publiée (Livres 1 à 4 et Annexe A au Livre 4, référencés à l'annexe 1). Les références textuelles citées ont vocation à être confirmées par un conseil spécialisé.

Table des matières

1- Réponse au courriel du 22 septembre 2026.....	2
1.1Objet et méthode de la présente analyse.....	2
1. Synthèse.....	4
2. Description détaillée du projet.....	4
2.1 Statut actuel.....	4
2.2 Architecture fonctionnelle — registre de clearing sur Sei et séquestre externe.....	4
2.3 Calendrier et séquençement du cycle.....	5
2.4 Répartition des rôles, des fonds et des clés.....	6
3. Analyse de qualification des tokens de clearing.....	7
3.1 invariants fonctionnels et techniques du token de clearing.....	7
3.2 Qualification de crypto-actif.....	9
3.2 Catégorie : une qualification ouverte.....	9
3.3 Identification de l'émetteur.....	9
4. Analyse des activités.....	10
4.1 Activités d'Osnias.....	10
4.2 Activités des opérateurs de nœuds.....	10
4.3 Compensation et règlement.....	10
5. Caractéristiques juridiques à confronter au cadre réglementaire.....	11
5.1 Composition du séquestre.....	11
5.2 Fenêtre de BURN.....	11
5.3 Token de chambre et pluralité de nœuds.....	11
5.4 Procédure collective d'un membre.....	11
5.5 Gouvernance technique et clés d'administration.....	12
6. Demande d'échange.....	12
Annexe 1 – Documentation de référence.....	12
Annexe 2 – La compensation, mécanisme de droit civil.....	13
Annexe 3 – Clause d'affectation exclusive des fonds séquestrés.....	13

1. Synthèse

Le projet. Osnias Clearing est une infrastructure de compensation multilatérale entre entreprises, en phase de développement sur testnet. Le protocole prévoit des tokens de clearing rattachés à une chambre, une devise et un cycle déterminés, créés 1:1 contre un séquestre, transférables entre membres admis pendant le cycle, puis pris en compte dans la compensation et le règlement à la clôture du cycle.

Qualification des tokens. À partir de ces caractéristiques techniques et fonctionnelles, notre analyse préliminaire considère que les tokens de clearing entrent dans la définition générale du crypto-actif de l'article 3, paragraphe 1, point 5, de MiCA. La catégorie juridique précise demeure ouverte et doit être appréciée au regard des droits attachés à l'unité, de son adossement, du rôle des opérateurs de nœuds et des invariants du protocole.

Allocation des fonctions. L'opérateur de nœud est responsable du séquestre, de l'autorité de MINT/BURN pour ses propres comptes, de la relation avec ses end-users et du règlement. Osnias demeure fournisseur d'infrastructure technique commune : registre, calcul de compensation, Oracle temporel et contrôles protocolaires fail-closed, sans détention de fonds ni de clés des end-users.

Points à discuter avec l'AMF. La composition du séquestre, la qualification juridique des tokens, l'identification de l'émetteur éventuel, le caractère multi-nœuds d'une chambre, la portée juridique de l'invariant de BURN et l'opposabilité du séquestre en cas de procédure collective sont présentés comme des caractéristiques ou conséquences à examiner, sans modification présupposée du protocole.

Demande. Le présent mémorandum est transmis comme base factuelle et juridique d'un second échange avec l'AMF et, si elle le juge utile, avec les équipes compétentes de l'AMF ou de l'ACPR.

2. Description détaillée du projet

2.1 Statut actuel

- « Osnias Clearing » ne désigne pas une personne morale constituée. Le nom de domaine, la documentation et les actifs techniques sont détenus par M. Denis Bouzon, porteur et fondateur du projet.
- Les contrats intelligents sont déployés à titre expérimental sur Sei testnet et Ethereum Sepolia. Aucun service n'est exploité commercialement ni proposé au public, et aucune vente de token n'est réalisée ou prévue.
- Une entité de gouvernance (association de droit suisse de type Verein, provisoirement « Osnias Clearing Consortium », sans token de gouvernance) sera constituée avant tout déploiement commercial. Le choix de la juridiction d'exploitation des nœuds fait partie de la présente démarche.

2.2 Architecture fonctionnelle — registre de clearing sur Sei et séquestre externe

L'architecture Osnias repose sur une séparation structurelle entre, d'une part, le **registre canonique de clearing**, tenu sur **Sei**, et, d'autre part, le **séquestre**, qui demeure externe à ce registre.

Les tokens de clearing sont inscrits et circulent sur Sei. Chaque compte de clearing est identifié par un **Osnias-ID** qui encode notamment le réseau (KK), le nœud (NNN), la devise (MMM) et le cycle (WW). Une chambre de clearing regroupe ainsi les comptes appartenant à une même devise et à un même cycle.

Le séquestre constitue une couche distincte du registre de clearing. Selon l'architecture retenue par l'opérateur de nœud, il peut être maintenu :

- sur une infrastructure **EVM**, notamment Ethereum ou Arbitrum, au moyen d'un contrat de séquestre portant sur des actifs éligibles, notamment des EMT autorisés tels qu'USDC ou EURC ;
- ou dans une infrastructure **CeFi**, au moyen d'un compte séquestre bancaire en monnaie officielle relevant du circuit **SEPA**, relié au protocole par CCIP.

Cette séparation constitue un invariant d'architecture : le registre de clearing et le séquestre ne sont ni confondus ni portés par la même couche technique. Leur cohérence est assurée par l'invariant de conservation 1:1 de la chambre, selon lequel la quantité agrégée de tokens de clearing doit correspondre à l'escrow éligible agrégé du même périmètre de chambre, devise et cycle. L'intégrité du séquestre est en outre contrôlée nœud par nœud.

La circulation des tokens reste limitée au périmètre autorisé de la chambre. Les transferts P2P ne sont admis qu'entre membres enregistrés, et l'utilisation des tokens sur DEX, CEX, AMM, protocoles DeFi ou pools de liquidité est exclue par l'architecture. Aucune rémunération n'est attachée aux soldes.

À la clôture du cycle, les positions sont calculées par membre puis agrégées par nœud. Les soldes nets entre nœuds donnent lieu à règlement par les opérateurs de nœuds, tandis qu'Osnias conserve son rôle de registre, de calcul de compensation et de contrôle protocolaire.

La séparation peut donc être résumée ainsi :

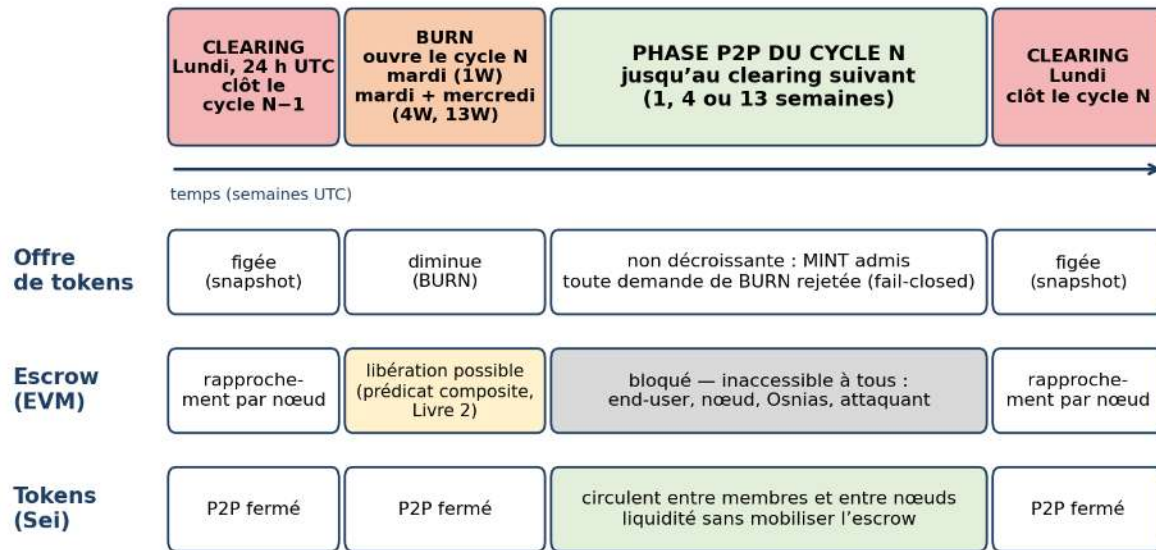
- **Sei = registre de clearing et tokens de clearing**
- **EVM ou CeFi/SEPA = séquestre externe**
- **Invariant 1:1 = lien de cohérence entre les deux couches**

2.3 Calendrier et séquençement du cycle

Le calendrier est fixé par l'Annexe A au Livre 4 (DOI 10.5281/zenodo.22938745). Il est compté exclusivement en semaines UTC, à partir du lundi 21 septembre 2026. Trois profils de cycle sont prévus : 1W (clearing hebdomadaire), 4W et 13W. L'année compte 52 semaines, 53 chaque septième année et 54 la quarante-neuvième, afin de maintenir les cycles 13W alignés sur les solstices et les équinoxes.

- **Lundi** : fenêtre de clearing de 24 heures, qui clôt le cycle précédent (P2P fermé, états, contestation, règlement).
- **BURN** : il ouvre le nouveau cycle, pendant une journée (mardi) en 1W et deux journées (mardi et mercredi) en 4W et 13W. Toute demande de BURN hors de cette fenêtre est rejetée.
- **Phase P2P** : elle ne s'ouvre qu'après la fenêtre de BURN. L'offre de tokens y est non décroissante (MINT admis, aucun BURN) ; le séquestre reste bloqué côté EVM et n'est accessible à personne, tandis que sa représentation circule côté Sei.

Séquencement d'un cycle de clearing Osnias



Invariants : adossement 1:1 de la chambre à tout instant · BURN uniquement dans la fenêtre qui ouvre le cycle · P2P ouvert seulement après la fenêtre de BURN

Figure 1 – Séquencement d'un cycle de clearing

2.4 Répartition des rôles, des fonds et des clés

Acteur	Rôle	Fonds	Clés
End-user (entreprise membre)	Admis par contrat auprès de son nœud ; initie et signe ses transferts	Propriétaire des fonds séquestrés	Détient seul ses seed phrases : signataire EVM, autorisation Sei et adresse froide de destination, générés à partir de seeds indépendantes (Livre 2)
Opérateur de nœud	Responsable du contrat de séquestre ou du compte séquestre, de la création et de la destruction des tokens pour ses comptes, de la compensation et du règlement ; relation client, LCB-FT, statut réglementaire	Séquestre opéré sous sa responsabilité, sans pouvoir de redirection	Aucune clé des end-users ; clé MINT/BURN limitée à ses propres comptes (couple KK, NNN)
Osnias (puis entité de gouvernance)	Registre, calcul de la compensation, Oracle temporel, contrôles protocolaires fail-closed	Aucun	Aucune clé sur les fonds ; aucune clé d'administration unilatérale (mises à jour sous gouvernance partagée avec délai)

Dans la branche EVM, la libération des fonds séquestrés obéit à un prédicat composite (Livre 2) : autorisation de l’end-user dans un second domaine indépendant, preuve à usage unique et destination limitée à l’adresse froide pré-enregistrée. Aucune autorité unique — nœud, Osnias, mise à jour ou urgence — ne peut rediriger les fonds.

3. Analyse de qualification des tokens de clearing

3,1 invariants fonctionnels et techniques du token de clearing

1. Un token par chambre, devise et cycle

Chaque token de clearing appartient à une chambre déterminée, pour une monnaie déterminée et un cycle déterminé. Les registres sont séparés par devise et par cycle. Il n’existe pas de mélange, de fusion ou de dilution entre tokens appartenant à des chambres, devises ou cycles distincts.

Nom de token selon la monnaie et le cycle,

Cycle	W1	W4	W13
Euro	OEuro1	OEuro4	OEuro13
USD	ORUsd1	ORUsd4	ORUsd13

2. Fermeture aux usages de smart contracts

Le token de clearing son code est interdit de monter dans un smart contract. Son utilisation dans des smart contracts tiers est interdite dans son code. Il ne peut pas être utilisé dans un DEX, un CEX, un AMM, un pool de liquidité, un protocole de lending, de farming, de staking ou de yield...etc...

3. Interdiction de swap

Le code du contrat des token de clearing interdit son échange contre un autre token. Le swap est exclu par le code et par le périmètre fonctionnel du token.

4. Soumission à l’ Oracle temporel du cycle

Le token est soumis aux états définis par l’Oracle temporel. Cet oracle détermine notamment les fenêtres de MINT, de BURN, de P2P et de clearing. Pendant la fenêtre de clearing de 24 heures, le P2P est fermé. Les soldes sont figés afin de permettre le snapshot de référence, le calcul des positions, l’agrégation par nœud et le netting du cycle.

5. P2P réservé aux membres Osnias enregistrés

Un transfert P2P n’est admis qu’entre adresses appartenant au réseau Osnias et associées à un Osnias-ID valide dans le registre. Une adresse 0x sur Sei qui n’est pas mappée dans le registre avec un Osnias-ID valide est rejetée en mode fail-closed.

6. Token non cross-chain

Le token de clearing reste sur Sei. Il n'y a pas dans le code et interdit de fait le LayerZero, bridge, wrapping ou mécanisme de migration permettant au token de clearance de changer de chaîne. Il n'est pas transportable vers un autre réseau de conception.

7. Invariant d' adossement 1:1 de la chambre

Pour chaque chambre, la quantité agrégée de tokens de clearing doit correspondre à l'escrow éligible agrégé du même périmètre de chambre, devise et cycle.

8. Fail-closed par défaut

En cas d'incohérence d'Osnias-ID, de devise, de cycle, de registre, d'escrow ou d'état oracle, l'opération est rejetée.

Les token de clearing sont par des jeton de registre fermé, non échangeable, non inter-chaînes, non programmable hors protocole, limité à une chambre, une devise, un cycle et un ensemble de membres identifiés par Osnias-ID, avec la meme racine.

- **MMM : ISO 4217 Currency**
- **WW : Nombre de semaine, 1 , 4 , ou 13**

3.2 Qualification de crypto-actif

L'article 3, paragraphe 1, point 5, de MiCA définit le crypto-actif comme une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique au moyen de la technologie des registres distribués ou d'une technologie similaire.

Les tokens de clearing sont des représentations numériques d'une valeur, stockées et transférées sur un registre distribué. Leur transférabilité est restreinte aux adresses admises d'une même chambre, et leur négociation est exclue par l'architecture. Ces restrictions encadrent la transférabilité mais ne la suppriment pas : notre conclusion est que les tokens de clearing sont des crypto-actifs au sens de MiCA.

À titre préliminaire, aucune des exclusions de l'article 2, paragraphe 4, ne paraît applicable : les tokens ne confèrent pas les droits attachés à un instrument financier, ne constituent pas des dépôts et ne sont pas uniques et non fongibles.

3.2 Catégorie : une qualification ouverte

Fait technique et fonctionnel. Chaque token de clearing est rattaché à une seule chambre, une seule devise et un seul cycle. Il est créé contre un séquestre de même valeur selon l'invariant 1:1 du protocole et détruit uniquement dans la fenêtre de BURN prévue par l'Oracle temporel. Dans la branche EVM, le séquestre peut être constitué d'EMT déjà émis et autorisés, tels qu'EURC ou USDC.

Qualification juridique possible. Ces caractéristiques peuvent être rapprochées de plusieurs catégories prévues par MiCA, notamment l'EMT, l'ART ou la catégorie résiduelle des autres crypto-actifs. L'adossement économique à un EMT existant est un fait pertinent, mais ne détermine pas à lui seul la qualification juridique du token de clearing. La qualification doit résulter de l'ensemble des droits et obligations attachés à l'unité et de l'organisation effective de son émission, de sa circulation et de sa destruction.

Point à discuter avec l'AMF. Nous ne présumons pas de la catégorie applicable. Nous souhaitons confronter à l'AMF cette qualification possible à partir du fonctionnement documenté du protocole, sans modifier les invariants qui le structurent.

3.3 Identification de l'émetteur

Fait technique et fonctionnel. L'opérateur de nœud reçoit, sous sa responsabilité, le séquestre constitué par le membre, détient l'autorité d'ordonner un (MINT) et reçoit l'ordre de burn (BURN) pour ses seuls clients, et exécute la libération du séquestre selon les règles du protocole.

Osnias Clearing est sous contrat avec les nœuds, et ne reçoit aucun fonds des clients, ni, n'a accès d'une façon des seed phrases des clef de Wallets des clients.

Qualification juridique possible et point à discuter. Sur ces faits, l'opérateur de nœud constitue le candidat naturel à la qualification d'émetteur. Cette appréciation doit toutefois être examinée au regard du fonctionnement multi-nœuds d'une chambre et de la catégorie juridique finalement retenue pour le token de clearing.

4. Analyse des activités

4.1 Activités d' Osnias

Service (MiCA)	Analyse	Conclusion préliminaire
Conservation et administration pour le compte de clients (art. 3, §1, point 17)	Osnias ne détient aucune clé ni pouvoir sur les séquestres ; aucune fonction d'administration unilatérale	Non caractérisée,
Service de transfert (art. 3, §1, point 26)	Les transferts sont initiés et signés par l'end-user ; le protocole valide des conditions et rejette en mode fail-closed sans agir sur instruction	Non caractérisé ; l'ordre de frais de début de cycle doit être initié sous l'autorité du nœud
Échange contre fonds ou crypto-actifs	Aucune conversion ; MINT et BURN à 1:1 relèvent de l'émetteur	Non caractérisé
Exploitation d'une plateforme de négociation (art. 3, §1, point 18)	Pas de carnet d'ordres, de formation de prix ni d'appariement ; compensation d'obligations déjà nouées	Non caractérisée

4.2 Activités des opérateurs de nœuds

- Autorité d'émission/destruction : chaque opérateur de nœud exerce le MINT/BURN pour ses propres comptes, sous les contrôles fail-closed du protocole. La qualification juridique de cette activité dépend de la catégorie retenue pour le token et du statut applicable à l'opérateur de nœud.
- Responsabilité du séquestre : la détention des clés par l'end-user et l'impossibilité de rediriger les fonds limitent, sans nécessairement l'exclure, la qualification de conservation de crypto-actifs pour le compte de clients.
- Transferts d'EMT et règlement des soldes nets : articulation à examiner avec les services de paiement (directive (UE) 2015/2366).
- Obligations LCB-FT et règle de transfert de fonds (règlement (UE) 2023/1113) pour les transferts entre membres.

4.3 Compensation et règlement

La compensation multilatérale et le règlement des soldes nets peuvent relever de la surveillance des systèmes et dispositifs de paiement, indépendamment de MiCA : directive 98/26/CE et Code monétaire et financier (notamment art. L. 330-1 et L. 141-4), ainsi que le cadre de l'Eurosystème relatif aux dispositifs de paiement (PISA).

5. Caractéristiques juridiques à confronter au cadre réglementaire

5.1 Composition du séquestre

Fait technique et fonctionnel. Dans la branche EVM envisagée, le séquestre est constitué d'EMT autorisés au titre de MiCA, notamment EURC pour la chambre euro et USDC pour la chambre dollar, logés dans des contrats de séquestre sur réseau EVM. L'adossement 1:1 est vérifiable on-chain au niveau de la chambre et contrôlé nœud par nœud.

Qualification juridique possible et point à discuter. La nature réglementaire de ces actifs de séquestre et leur utilisation comme support de l'invariant 1:1 doivent être appréciées au regard des règles applicables à la catégorie juridique finalement retenue pour le token de clearing. La branche CeFi reposant sur un compte séquestre bancaire SEPA demeure une architecture distincte documentée par le projet.

5.2 Fenêtre de BURN

Fait technique et fonctionnel. Le BURN n'est autorisé qu'au début de chaque cycle, pendant la fenêtre définie par l'Oracle temporel. Toute demande présentée hors de cette fenêtre est rejetée en mode fail-closed. Pendant la phase P2P, aucun BURN n'est admis : l'offre de tokens de clearing est non décroissante et le séquestre demeure bloqué jusqu'à l'ouverture de la fenêtre suivante. Cette règle est un invariant du protocole, documenté dans le white paper et implémenté dans la logique de l'Oracle temporel et du token.

Qualification juridique possible et point à discuter. Le présent mémorandum ne propose aucune modification de cet invariant. La question soumise à l'AMF est celle de la qualification réglementaire applicable à un token de clearing présentant ce fonctionnement documenté.

5.3 Token de chambre et pluralité de nœuds

Fait technique et fonctionnel. Une même chambre peut réunir plusieurs opérateurs de nœuds. Chaque nœud ne peut MINT/BURN que pour ses propres comptes, mais une unité peut ensuite être détenue, dans le périmètre autorisé de la chambre, par le membre d'un autre nœud jusqu'au règlement. Le protocole maintient la traçabilité par Osnias-ID, notamment le champ NNN.

Qualification juridique possible et point à discuter. Cette architecture pose la question de l'identification de l'émetteur juridique d'une unité fongible circulant dans une chambre multi-nœuds. Nous souhaitons confronter ce point à l'AMF à partir des responsabilités techniques et contractuelles décrites ci-dessus.

5.4 Procédure collective d' un membre

Fait fonctionnel. Les fonds séquestrés sont affectés, pour la durée du cycle, au règlement de la position nette conformément aux règles du protocole. Le droit des entreprises en difficulté peut toutefois affecter l'opposabilité ou la réalisation de cette affectation selon la situation juridique du membre.

Qualification juridique possible et point à discuter. Le traitement du séquestre et de la compensation en procédure collective doit être apprécié au regard du droit applicable, notamment du Code de commerce et, le cas

échéant, des régimes de finalité pertinents. L'annexe 3 expose la clause d'affectation envisagée à titre de documentation contractuelle.

5.5 Gouvernance technique et clés d'administration

Fait technique actuel. Pendant la phase de testnet, les clés d'administration des contrats expérimentaux sont détenues par le porteur du projet.

Architecture cible. Avant tout déploiement commercial, les actifs techniques ont vocation à être transférés à l'entité de gouvernance ; les opérateurs de nœuds conservent l'autorité MINT/BURN sur leurs propres comptes et aucune clé d'administration unilatérale ne doit permettre à Osnias de disposer des fonds des end-users. La gouvernance des mises à jour doit être formalisée avant mainnet.

6. Demande d'échange

Sur la base des faits techniques et fonctionnels décrits ci-dessus et de notre première analyse, nous souhaiterions échanger avec l'AMF sur les points suivants :

- la catégorie juridique applicable aux tokens de clearing au regard de leurs caractéristiques documentées, sans modification présupposée du protocole ;
- le traitement réglementaire du séquestre 1:1 constitué, selon la branche retenue, d'EMT autorisés sur réseau EVM ou de monnaie officielle sur compte séquestre bancaire ;
- la portée juridique de l'invariant de BURN limité à la fenêtre de début de cycle ;
- l'identification de l'émetteur juridique dans une chambre multi-nœuds où chaque opérateur ne peut MINT/BURN que pour ses propres comptes.

Si l'AMF le juge utile, nous serions reconnaissants d'une mise en relation avec les équipes concernées de l'AMF et, le cas échéant, de l'ACPR. Nous restons à disposition pour toute précision ou démonstration du testnet.

Annexe 1 – Documentation de référence

Document	Objet	Référence
Livre 1 – Architecture fonctionnelle	Architecture, séparation clearing / règlement	HAL hal-05752756 ; DOI 10.5281/zenodo.22807190
Livre 2 – Security Audit Readiness	Sécurité end-user, clés, prédicat de libération	HAL hal-05756811 ; DOI 10.5281/zenodo.22870678
Livre 3 – Osnias-ID, Release 2.0	Identité, topologie, réseaux, nœuds, devises, cycles	HAL hal-05743547 ; DOI 10.5281/zenodo.22704626
Livre 4 – Règles de clearing, Release 1.1	Règles de clearing, rôles, invariants, contrôles	HAL hal-05760527 ; DOI 10.5281/zenodo.22922199

Livre 4 – Annexe A	Calendrier des cycles 1W, 4W, 13W ; tableur	DOI 10.5281/zenodo.22938745
--------------------	---	-----------------------------

Pages de présentation : www.osnias-clearing.com (rubriques Architecture, Security, Osnias-ID, Rules).

Annexe 2 – La compensation, mécanisme de droit civil

La compensation mise en œuvre à la clôture de chaque cycle n'est pas une innovation juridique. Consacrée par le Code civil de 1804 (articles 1289 à 1299) et reprise par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 aux articles 1347 à 1348-2, elle éteint des obligations réciproques ; la compensation conventionnelle de l'article 1348-2 permet aux parties de convenir d'éteindre leurs obligations présentes ou futures. Le Rulebook du réseau organise, par l'adhésion de chaque membre, une compensation multilatérale à la date de clearing ; Osnias calcule cette compensation sans s'interposer comme contrepartie, ni par novation, ni en qualité de contrepartie centrale. Seule la modalité technique — un registre distribué, horodaté et vérifiable — est nouvelle.

Annexe 3 – Clause d' affectation exclusive des fonds séquestrés

X.1 Les fonds séquestrés par le Membre sont affectés exclusivement et irrévocablement, pour toute la durée du cycle en cours, au règlement de sa position nette débitrice envers les créanciers de la chambre de clearing.

X.2 Ces fonds ne peuvent être libérés, transférés ou restitués que selon les règles du protocole Osnias : (i) par le règlement à la date de clearing, sur la base de l'état de clearing finalisé ; (ii) par la restitution au Membre pendant la fenêtre de BURN du cycle suivant.

X.3 Aucune instruction du Membre, de l'opérateur de nœud ou de tout tiers, ni aucun événement extérieur au présent contrat, ne peut entraîner la libération des fonds en dehors des modalités prévues à l'article X.2, dans toute la mesure permise par la loi.

X.4 Le séquestre s'interdit d'exécuter toute opération sur les fonds qui ne résulterait pas du protocole.